

1502092-77.2020.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... na Delegacia. Já foi processado por tráfico e furto.

E a versão do acusado não foi afastada pelas demais provas produzidas nos autos.

De fato, ouvido em Juízo, o ofendido Adeildo Pedro de Oliveira Filho disse que no dia dos fatos foi fazer o recolhimento das cartelas e dos valores referentes ao "SP CAP" junto a uma vendedora. Fez os pagamentos à vendedora, recolheu o dinheiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502092-77.2020.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502092-77.2020.8.26.0032

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF WELLINGTON MESSIAS MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

Vistos.

ALEF WELLINGTON MESSIAS MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 26 de outubro de 2019, por volta das 17:50 horas, defronte à residência situada na Rua Florêncio de Abreu, nº 873, no Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, à pessoa de Adeildo Pedro de Oliveira Filho, subtraiu, para si, a motocicleta Biz 110 I, da marca Honda, de cor vermelha, placa GJB-9890, Araçatuba-SP; um telefone celular ON7, da marca Samsung; trezentas e cinquenta cartelas do "SP CAP" (de R\$ 15,00, cada) e duzentas e dez cartelas do "SP CAP" (de R\$ 10,00, cada), avaliados indiretamente em R\$ 14.915,00, além de uma carteira contendo a quantia aproximada de R\$ 4.000,00, que estavam na posse da sobredita vítima.

Recebida a denúncia (fls. 64), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação a fls. 125/126.

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha arrolada na denúncia e, após, interrogado o acusado (fls. 155/159).

Em alegações finais, as partes requereram a absolvição do acusado, sustentando, em síntese, que a prova é precária (ambos oralmente, a fls. 155/156).

É o relatório do essencial.

Fundamento e D E C I D O.

A presente ação penal é improcedente, vez que, embora a materialidade do delito tenha sido comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelo auto de entrega de fls. 13, bem assim, pelo auto de avaliação indireta encartado a fls. 47, a responsabilidade do acusado não ficou satisfatoriamente demonstrada no conjunto probatório.

Com efeito, interrogado em Juízo o acusado negou a prática do delito. Disse que na época dos fatos morava no bairro Águas Claras e desconhece o fato descrito na denúncia. Não conhece a vítima. Conhece a testemunha Viviane somente de vista. Possui 1,87 metros de altura. Não possui arma de fogo e não foi submetido a reconhecimento pessoal na Delegacia. Já foi processado por tráfico e furto.

E a versão do acusado não foi afastada pelas demais provas produzidas nos autos.

De fato, ouvido em Juízo, o ofendido Adeildo Pedro de Oliveira Filho disse que no dia dos fatos foi fazer o recolhimento das cartelas e dos valores referentes ao "SP CAP" junto a uma vendedora. Fez os pagamentos à vendedora, recolheu o dinheiro e as cartelas e quando saía da casa foi abordado por um homem que usava um capacete com a viseira escura fechada. O homem estava com arma em punho e anunciou o assalto, falando para levantar a camisa, virar de costas e passar a chave da moto, a carteira e o celular, o que obedeceu. O homem se apoderou das coisas e foi embora com sua moto. Não conseguiu ver o rosto do assaltante, pois em momento algum ele levantou a viseira do capacete. Disse que possui 1,76 metros de altura e que o assaltante era mais ou menos da sua altura. Na Delegacia lhe mostraram um vídeo do réu, a quem não conhecia, e disse que a voz dele era parecida com a do assaltante.

Viviane de Oliveira Santos, ouvida em Juízo, disse que presenciou o assalto e que reconheceu o réu como sendo o assaltante pela voz, que era "grossa". Não viu o rosto do assaltante. Já conhecia o réu, a quem considera como um primo. Não viu se o assaltante tinha tatuagens. O corpo do assaltante era parecido com o do réu. Disse que possui 1,55 metros de altura e que o assaltante era um pouco mais alto do que ela. Somente ouviu o assaltante falando para a vítima passar as coisas para ele.

Como se vê, a única prova que indica ser o réu o autor do crime é o reconhecimento, por meio da voz, efetuado pelo ofendido Adeildo e pela testemunha Viviane na fase policial. É certo que nos crimes contra o patrimônio o reconhecimento pelos ofendidos merece especial relevância. Porém, no caso concreto, o reconhecimento efetuado pela vítima e pela testemunha na fase inquisitiva merece ser visto com cautela. Primeiro, porque não acompanhado de qualquer substrato probatório, vez que nenhum objeto relacionado ao roubo ou produto dele foi apreendido em poder do réu ---o veículo foi encontrado abandonado, ao passo que os demais objetos subtraídos não foram recuperados---. Segundo, e mais importante, porque o "reconhecimento" procedido pelo ofendido e Viviane não foi pessoal, mas realizado por meio de vídeos e fotografias, demonstrando a fragilidade da prova referenciada. Não bastasse, a

vítima e a testemunha possuem respectivamente 1,76 e 1,55 metros de altura, tendo o primeiro declarado que o autor do crime possuía mais ou menos a sua altura, enquanto que a segunda afirmou que ele era "um pouco" mais alto. Ocorre que os documentos de fls. 28/29 demonstram que o acusado possui 1,88 metros de altura, ou seja, consideravelmente mais alto que o próprio ofendido. Por fim, cumpre ressaltar que a vítima e a testemunha afirmaram que o assaltante não levantou a viseira do capacete em momento algum, o que certamente inviabilizaria qualquer espécie de reconhecimento pessoal.

Assim, é possível que a vítima e a testemunha tenham se equivocado ao reconhecer na fase policial o réu, pela "voz e porte físico", como sendo a pessoa que a assaltou.

O que temos nos autos, portanto, é que, a despeito do frágil e perigoso reconhecimento extrajudicial efetuado pela vítima e testemunha, não reproduzido em juízo, não há qualquer outra prova produzida sob o crivo do contraditório que demonstre ter o réu praticado o delito.

Diante disso, tenho que o reconhecimento procedido pela vítima e pela testemunha Viviane é insuficiente, por si só, para sustentar a prolação do decreto condenatório, sendo perfeitamente possível que, diante das circunstâncias já mencionadas, tenham elas militado em equívoco.

Em análise a situações semelhantes, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso interposto pela defesa. Alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa. Absolvição por insuficiência probatória. Alegação de nulidade dos procedimentos de reconhecimento realizado na fase preliminar. 1. Das questões preliminares. Reconhecimento realizado em sede de inquérito policial por imagem e voz que teriam sido obtidas por vídeo. Material que não foi juntado aos autos, inviabilizando, dessa forma, a análise de seu conteúdo pelas partes e pelo julgador. Comprometimento do contraditório e da ampla defesa. 2. Procedimento probatório que não teria observado o rito desenhado pelo art. 226 do Código de Processo Penal que se aplicaria na hipótese de reconhecimento por voz e por imagem. 3. Violações que comprometem o resultado probatório. Ilegitimidade probatória evidenciada. Impossibilidade de se levar ao acervo probatório o reconhecimento realizado na fase preliminar de investigação. Prova ilegítima como subespécie da prova proibida. 4. Mérito. Absolvição de rigor. Ato de reconhecimento pessoal que não foi realizado em juízo. Ausência de outros elementos de prova que comprovem a autoria. Indícios que não são suficientes a sustentar o édito condenatório. 5. Recurso conhecido e provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500745-43.2019.8.26.0129; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/03/2022; Data de Registro: 18/03/2022).

"APELAÇÃO. Roubo circunstanciado. Recurso ministerial. Apelados que foram absolvidos pelo d. juízo a quo. Pleito de condenação de ambos nos termos exatos propostos na inicial acusatória. Inviabilidade. Existência de dúvidas sobre a autoria do delito. Reconhecimento realizado durante a fase inquisitiva que não foi confirmado sob o crivo do contraditório. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Sentença de primeiro grau mantida. Recurso improvido." (TJ-SP; Apelação nº 0000576-66.2016.8.26.0540; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Des. Relator(a): Leme Garcia; Data de Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019).

"Roubo majorado - absolvição em primeira instância, condenação em grau de recurso - reconhecimento do réu pela vítima baseado em elementos precários, especialmente a voz do agente - dúvida sobre a autoria do crime - pedido deferido para absolver o

acusado". (TJSP; Revisão Criminal 0024319-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 6º Grupo de Direito Criminal; Foro de Assis - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação por roubo majorado. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pugna pela redução da pena. - Absolvição. Cabimento. Prova acusatória duvidosa. Reconhecimento pela voz, sem formalidades, de acusado que estava com rosto coberto no momento da execução do roubo. Ausência inequívoca da autoria delitiva. Aplicação do in dubio pro reo. - Recurso provido para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Determina-se a expedição de alvará de soltura clausulado." (TJSP; Apelação Criminal 0000406-03.2016.8.26.0538; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 22/01/2021; Data de Registro: 22/01/2021).

Destarte, pelo que consta nos autos, há no mínimo dúvida se o réu realmente praticou o crime descrito na denúncia.

E a ausência de prova segura, irrefutável e produzida sob o crivo do contraditório acerca da autoria do delito determina a absolvição do réu, na medida em que a dúvida, no direito penal, deve ser sempre resolvida em favor do agente, por força do princípio da presunção de inocência.

Neste sentido:

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

E mais, "ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ac. un. da 6a. Câ., de 20-4-76, na Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI, idem, pág. 319).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ALEF WELLINGTON MESSIAS MENDES, qualificado nos autos, e o absolvo da imputação do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fazendo-o com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu não se encontra preso por este processo, sendo desnecessária a expedição de alvará de soltura.

P. I. C.

Araçatuba, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA